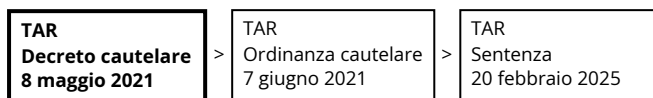


TAR Roma, sez. 3T, decreto cautelare 08/05/2021, n. 2671



Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 3T, decreto cautelare 08/05/2021, n. 2671

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 2671

Data del deposito : 8 maggio 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2021

N. 02671/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04787/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2021, proposto da

Nuova Trastevere. Società Cooperativa, IG ON, CA Di LM, LA BO, AN Di LM, DO IM, BI Di IO, DR CI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Di Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, n. 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;

nei confronti

Commissario Liquidatore della Nuova Trastevere. Società Cooperativa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

annullamento:

a) del Decreto del Direttore Generale del 23 marzo 2021 n. 27/SAA/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2021, di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con nomina di commissario liquidatore, della società Nuova Trastevere Società Cooperativa; b) del parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 10 dicembre 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità; c) del verbale di ispezione straordinaria del 29 aprile 2019; d) della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, ex art. 2545 septiesdecies cc., prot. n. U.0179620. del 10 luglio 2019; e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti qualificati, ex art. 56 comma 1, per l'adozione di una misura cautelare monocratica, atteso che non risulta provato l'avvio di una attività di liquidazione da parte del commissario

nominato e che, in relazione agli effetti immediati del provvedimento gravato, appare prevalente l'esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito;

P.Q.M.

Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica proposta con il ricorso in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2021.

Il Presidente

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO